

개 선 요 구

제 목 가스용품제조시설 외주업체 현장검토 절차 등 지침 부재

관 련 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

□□□□처는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙(이하 “액법”이라 한다)」에서 정하고 있는 가스용품(보일러, 이동식부탄연소기, 배관용 밸브 등) 제조시설의 기술검토 및 완성검사 업무를 효율적으로 실시하기 위하여 「가스용품 제조시설 기술검토 및 완성검사 업무 지침」을 운영하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

액법 시행규칙 별표7에 따라 가스용품을 제조하려는 자는 기술기준에 따라 제조설비를 갖추어야 하나, 허가관청이 인정하는 경우 부품을 제조하는 전문 생산업체(외주업체) 설비를 이용하거나 전문 생산업체가 제조한 부품을 사용할 수 있다. 이 경우 허가관청은 공사에 서류 또는 현장 검토를 요청한 후 그 결과를 토대로 제조허가를 승인하고 있다.

액법 시행규칙 [별표7] 일부 발췌

1. 시설기준

가. 가스용품을 제조하려는 자는 제2호의 기술기준에 따라 ----- 제조설비를 갖추 것. 다만, 허가관청이 부품의 품질향상을 위해 필요하다고 인정하는 ----- 전문생산업체의 설비를 이용하거나 전문생산업체가 제조한 부품을 사용할 수 있고, 이 경우 허가관청은 그 필요성을 인정하기 전에 한국가스안전공사에 검토를 요청하여야 한다. <이하 생략>

따라서 공사 검사원은 기술검토 과정에서 가스용품 제조사업자가 외주업체의 설비나 부품을 이용할 때에 관련 서류를 검토 하여야 하며, 이후 외주업체가 변경 될 시에도 검토 후(서류검토 또는 현장검토)²⁴⁾ 허가관청의 승인을 받아야 한다.

이에 따른 검사방법 등은 「가스용품 제조시설 기술검토 및 완성검사 업무 지침 (이하 “지침” 이라 한다)」 제12조(완성검사 방법), 제13조(시설 완성검사 후 외주업체 변경 시 처리사항)에서 정하고 있다.

(2206-3) 가스용품 제조시설 기술검토 및 완성검사 업무 지침

제13조(시설 완성검사 후 외주업체 변경시 처리사항)

- ① 외주업체에 대한 변경요청이 있을 경우, 관할 지역에서 제조업소로부터 변경사항을 제출받아 서류검토를 실시하고, 서류검토 결과가 적합한 경우 허가관청에 승인을 받도록 한 후 변경처리 한다.(업소가 외주설비를 자체 보유하게 될 경우에도 이와 같다.)
- ② 관련 서류는 당해 원서류(기술검토 및 완성검사 서류)에 첨부한다.
- ③ 서류검토 결과는 별지 제7호 서식(외주업체 변경 서류검토 내역서)을 첨부하여 별지 제6호 서식으로 제조업소에 서면으로 통보한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간 동안 가스용품 제조시설 외주업체 등록 절차에 대한 내부 지침의 적정성을 검토한 결과, 상기 지침에서 외주업체에 대한 검사업무 수행 시 서류검토 방법에 대한 사항 등은 정하고 있으나 ① 현장확인 절차 및 수수료 부재(현재는 생산단계 수수료 등을 징구하여 처리중), ② 외주업체가 해외에 위치하는 경우 신청 서식 부재, ③ 지역별 적부 판정 기준 상이 등 현장검토 관련 절차가 미흡 하여 업무수행 시 어려움을 겪는 것을 확인되었다.²⁵⁾

24) (외주업체 검토 방법) 허가 관청의 요청에 따라 서류검토 또는 현장검토를 실시함

25) (타지침 비교) 「용기 등 검사업무 처리지침」에는 외주업체 변경시 현장확인 신청·평가 및 결과 처리에 대한 근거가 마련되어 있음

따라서, 해당 지침을 총괄 운영하고 있는 □□□□처에서는 가스용품 제조 시설 외주업체에 대한 현장검토 절차, 방법, 적·부 판정, 수수료 책정 기준 등을 마련하여 업무 신뢰성을 확보할 필요가 있다.²⁶⁾

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 □□□□처장은

「가스용품 제조시설 기술검토 및 완성검사 업무 지침」에 외주업체 현장검토 절차, 방법, 적·부 판정, 수수료 등에 대한 명확한 기준이 반영될 수 있도록 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

26) 용기 등과 가스용품은 주요 공정이 상이하여 해당 지침을 동일하게 운영할 수는 없으나 원활한 업무수행을 위하여 외주업체 현장검토 신청·결과 처리 등과 관련된 사항은 고법 지침 등을 반영할 필요가 있음